

Peter Ferenc

Rammelkam 2,
84036 Kumhausen

info@foxprof.club

Deutschland



QES Signature

Landgericht Landshut

Maximilianstr. 22
84028 Landshut

poststelle@ag-la.bayern.de

Deutschland

Datum: 10. prosinca 2024

Zahtjev za izdavanje sudskog naloga

Predmet: Zahtjev za izdavanje sudskog naloga Schufi za predočenje moje informirane suglasnosti.

Predmet br. 23 O 2699/24

Poštovani sud u Landshut,

ovime od Vas tražim izdavanje sudskog naloga agenciji Schufa Holding AG, kojim bi Schufa Holding AG bila obvezana predočiti moju informiranu suglasnost (IS) za obradu i dostavljanje mojih osobnih podataka trećim stranama, konkretno društvu Deutsche Telekom AG, O2 Telefónica ili bilo kojoj drugoj telekomunikacijskoj tvrtki.

Obrazloženje:

Načelo transparentnosti i informirana suglasnost:

Prema člancima 12. i 13. GDPR-a Schufa je obvezna **transparentno** informirati ispitanika o svrsi obrade njegovih osobnih podataka i istovremeno pribaviti njegovu **informiranu suglasnost** prije bilo kakvog dostavljanja podataka trećoj strani.

Nezakonita obrada podataka:

Do danas mi nije predোčen nikakav dokaz da sam pristao na obradu i dostavljanje mojih podataka agenciji Schufa Holding AG. Bez takve suglasnosti sve aktivnosti Schufe u tom pogledu su nezakonite i suprotne GDPR-u.

Ključni dokaz:

##

Predočenje moje informirane suglasnosti od strane Schufe ključno je za razjašnjenje pitanja zakonitosti obrade mojih podataka i naknadnog odbijanja usluga od strane Deutsche Telekom AG ili O2 Telefónica. Inače, bez ove informirane suglasnosti obrada mojih podataka je ilegalna i primjena Automatiziranog individualnog odlučivanja (AIO) je ništavna.

Schufa za obradu i prodaju mojih podataka trećim stranama poput Telekoma treba raspolagati jakom pravnom osnovom prema GDPR-u. Ova pravna osnova može biti:

4. Informirana suglasnost (članak 6. stavak 1. točka a) GDPR-a):

Schufa bi trebala Vašu izričitu informiranu suglasnost, ako obrađuje ili dostavlja Vaše podatke u svrhe koje nisu nužne za izvršenje ugovora ili zaštitu zakonitih interesa. Stoga pozivam sud da sudskim nalogom od Schufe zatraži moju izričitu informiranu suglasnost (IS) i predочи je kao dokaz.

5. Zakonska obveza (članak 6. stavak 1. točka c) GDPR-a):

Ako bi teorijski postojala konkretna pravna odredba kojom se nalaže otkrivanje podataka Telekomu, Schufa bi to morala dokazati. U tom slučaju Schufa i Telekom morali bi točno navesti koji im zakon to dopušta.

6. Legitimni interesi (članak 6. stavak 1. točka f) GDPR-a):

Schufa može tvrditi da obrađuje podatke na temelju legitimnih interesa, ali: Ti interesi ne smiju prevagnuti nad mojim pravima i slobodama.

Schufina prodaja mojih podataka Telekomu ne smatra se Schufinim legitimnim interesom, jer prodaja osobnih podataka u komercijalne svrhe nije nužna i ne postoji dovoljno jak legitimni razlog za takvu obradu.

Uz opasku o Schufinom odvjetniku od 20.11.2024.:

IV\.. Datenverarbeitung der Beklagten zu 2 jedenfalls rechtmäßig. (stranica 3)

Nezakonita prodaja podataka:

Ako Schufa dostavlja podatke bez moje informirane suglasnosti ili bez druge dostatne pravne osnove, radi se o povredi GDPR-a. Prodaja podataka isključivo radi zarade ili u komercijalne svrhe, kao u slučaju Telekoma, sigurno ne potpada pod „legitimni interes“. Zaključak:

Schufa ni Telekom nemaju automatsko pravo na obradu i dijeljenje Vaših podataka. Prodaja podataka trećoj strani poput Telekoma mora biti potkrijepljena izričitom informiranom suglasnošću, ili bi moralo biti navedeno vrlo jako pravno opravdanje -- što se u slučaju poslovnih praksi poput prodaje podataka u komercijalne svrhe pokazuje nelegitimnim.

Ako Schufa tvrdi da obrađuje moje podatke na temelju legitimnog interesa (članak 6. stavak 1. točka f) GDPR-a), ne mora pribaviti moju izričitu informiranu suglasnost, ali mora ispuniti sljedeće uvjete:

Test legitimnog interesa (balansni test):

##

Schufa mora dokazati da njezini legitimni interesi u obradi podataka prevagnuju nad mojim temeljnim pravima i slobodama. Ovaj test uključuje analizu je li obrada podataka:

- **Nužna** (mora biti nužna za Schufu ili njezina klijenta za određenu svrhu, npr. zaštita od neplaćanja),
- **Razmjerna** (ne smije uzrokovati nerazmjerne zahvate u moja prava, npr. ako vodi do diskriminacije ili odbijanja internetskog priključka zbog boniteta), tada se radi o nerazmjernim zahvatima.
- **Transparentna** (mora mi biti jasno priopćena obrada). GDPR (članak 5. stavak 1. točka a).

Transparentna obrada znači da pojedinci moraju biti jasno, precizno i razumljivo informirani o tome kako će se njihovi podaci obrađivati, u koju svrhu i koje pravne osnove se primjenjuju na tu obradu.

Transparentnost i informiranost:

Čak i ako ne trebaju Vašu suglasnost, moraju Vas jasno obavijestiti da će Vaši podaci biti obrađeni na temelju legitimnog interesa. Ako me dakle o tome nisu obavijestili, povrijedili su načelo transparentnosti prema članku 5. GDPR-a. **Citiram članak 5. GDPR-a: „Povreda bilo kojeg od ovih načela znači nezakonitost obrade“!**

11. Pravo na prigovor:

Imate pravo uložiti prigovor na obradu Vaših podataka na temelju legitimnog interesa. Ako uložite prigovor, Schufa mora obustaviti obradu osim ako ne dokaže ozbiljne legitimne zakonske razloge.

Zaključak:

Ako Schufa tvrdi da obrađuje Vaše podatke na temelju legitimnog interesa, ne mora pribaviti Vašu izričitu informiranu suglasnost, ali:

Mora Vas ipak informirati i omogućiti Vam ulaganje prigovora.

Ako me Schufa **nije informirala** ili ne dokaže legitimni interes, **obrada je nezakonita**.

Ako Schufa podatke prodaje Telekomu, ta prodaja ne može biti legitimnim interesom, jer se ne radi o obradi podataka u nužnoj mjeri, već o komercijalnoj prodaji i zarade.

Nadam se da sam sudu jasno i razumljivo objasnio, obrazložio i argumentirao.

Stoga zahtijevam od suda da:

##

Obveže Schufa Holding AG da predoči moju informiranu suglasnost (IS) u skladu s GDPR-om kao dokaz o njihovoj nezakonitosti u slučaju nepredodjenja IS-a.

Osigura da svi podaci i dokumenti vezani uz ovaj predmet budu predodjeni nadležnim tijelima za istragu zakonitosti njihovog postupanja.

Odvjetničkom društvu LATHAM & WATKINS podnosim prigovor sudu, kao i odvjetničkoj komori, jer je još prije nego što je sudski spor ni počeo prejudiciralo sudu moj poraz i citiram „**nikakve izgleda na uspjeh u ovom postupku**” protiv tuženika, čime nezakonito lažima utječe na sud protiv moje tužbe i svojim izjavama potiče sud na negativne emocije na moju štetu. Također ću razmotriti podnošenje kaznene prijave protiv tog odvjetničkog društva u ovoj vezi.

Odluka suda

Sud bi trebao odlučivati pošteno i u skladu sa zakonom, ne samo prema mojim tuženicima, već i prema meni kao stranci u postupku. Jasni dokazi o mojoj financijskoj situaciji već su predodjeni i sud bi trebao poštovati opravdanost mog zahtjeva u skladu s načelima procesne ekonomičnosti i razmjernosti.

1. Moja financijska situacija: Nemam dovoljno financijskih sredstava za podmirenje troškova postupka, što je dokumentirano u mom zahtjevu za Prozesskostenhilfe.

2. Načelo poštenog suđenja (čl. 6. EKLJP-a): Zahtjev za plaćanje troškova postupka protivan je mom pravu na pristup poštenom suđenju ako sud ne uzima u obzir moju financijsku situaciju.

3. Načelo jednakosti pred zakonom (Fiat justitia, ruat caelum): Sud ne smije nametnuti obveze koje nisu razmjerne ili pravedne unutar moje konkretne situacije.

Prijedlog:

Res ipsa loquitur -- Činjenice govore same za sebe

Na temelju svih predodjenih činjenica, dokaza i jasne povrede mojih prava od strane protivne stranke, nisu potrebni daljnji nepotrebni dokazni postupci. Same okolnosti predmeta govore da je došlo do ozbiljne povrede zakonskih normi, uključujući GDPR, i da su legitimni interesi protivne stranke neutemeljeni i irelevantni.

Zaključak

Ovime se obraćam poštovanom sudu sa sljedećim pitanjima i zahtjevima:

1. Štiti li Schufa moje zakonom zaštićene osobne podatke tako što ih bez mog znanja i suglasnosti prodaje telekomunikacijskim tvrtkama?

2. Kome želite tvrditi da Schufa postupa zakonito?

Moji zahtjevi:

1. Zahtijevam od suda informaciju je li sudac razumio bit cijele ove prijave od strane Schufe, kako je opisano u ovom dokumentu, i to odmah i pisanim putem.

2. Naknadu štete u iznosu od 1 000 000 eura smatram valjanom do sljedeće pisane korespondencije od vas, jer je moje vrijeme vrijedno i neću tolerirati njegovo nepotrebno rasipanje od strane suda u Landshut.

Ovime zahtijevam od suda u Landshut da naloži tuženoj tvrtki Deutsche Telekom AG i Schufa Holding AG obvezu plaćanja ovog iznosa od 1 000 000 € najkasnije do 31.12.2024., čim je prije moguće, na sljedeći račun:

Peter Ferenc Slovenská Sporiteľňa

IBAN: SK59 0900 0000 0052 0995 7308 BIC: GIBASKBX

S poštovanjem,

U Kumhausenu 10.12.2024. Peter Ferenc.....



In Kumhausen, 10.12.2024

[Izvornik potpisan QES — izvorni jezik: slovački/njemački]

.....
Peter Ferenc

Tužitelj:

Peter Ferenc

Rammelkam 2, Kumhausen Njemačka

+49 157 317 33332

info@foxprof.club

u Kumhausenu 2.10.2024

„Tužba“

1. Tuženici

- Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, Njemačka. HRB 6794 (Općinski sud u Bonnu), PDV ID: DE 123475223

i

Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Njemačka. HRB: nije javno dostupno, PDV ID: DE87ZZZ00000239351

Predmet tužbe:

Tužba se odnosi na povredu GDPR-a i ljudskih prava od strane Deutsche Telekom AG. Stoga tužim gore navedene tvrtke za naknadu štete u iznosu od 500 000 € po osobi, kako bi sud obvezao svaku od njih da navedeni iznos uplati na moj račun u Slovenská sporiteľňa:

IBAN: SK59 0900 0000 0052 0995 7308 BIC: GIBASKBX.

Činjenične tvrdnje

- Opis događaja:

Prilikom provjere mog zahtjeva za fiksni internetski priključak u srpnju, nekog točno neutvrđenog dana 2022. godine, Deutsche Telekom AG (u daljnjem tekstu Telekom) nezakonito je upotrijebio moje osobne podatke u obliku automatizirane individualne obrade (odluke) i nastavlja ih upotrebljavati — prijevartni trik prijevorne agencije Schufa s „BONITETOM“ potrošača bez njegova informiranog pristanka.

(Potrošač): Povrijeđeno je moje temeljno pravo Unije, naime pravo na pristup internetu putem pružatelja Deutsche Telekom AG. Vlada koja

pokriva ovu mega-kartelnu prijevaru ne lišava me samo pristupa internetu, čime se krše moja temeljna ljudska prava, naime pravo na pristup

internetu!!! I ne samo to — prisilila me na kupnju internetskih podataka za 108 €/mjesec putem 5G SIM prepaid kartice Telekom, za što također imam dokaze navedene u pritužbi EK priloženoj ovoj tužbi!! Neograničeni podaci su mi životno važni jer svaki dan moram učiti engleski, što mi je potrebno za daljnji profesionalni razvoj.

Povreda zakona:

Radi se uglavnom o povredi zakona o zaštiti mojih zaštićenih osobnih podataka potrošača i univerzalne usluge za pristup internetu bez ograničenja i

diskriminacije prema §78 TKG. Zakon o telekomunikacijama (TKG): §78 (Univerzalna usluga): Ovaj paragraf propisuje da pružatelji javnih

telekomunikacijskih usluga moraju osigurati da svi krajnji korisnici imaju pristup dostupnim i visokokvalitetnim elektroničkim

komunikacijskim uslugama, uključujući temeljni pristup internetu. Pružatelji ne smiju diskriminirati nijednog korisnika i moraju

osigurati da se usluge nude po razumnim cijenama. A cijena od 108 €/mjesec za brzinu od 20 Mbit/s i nestabilnu vezu je neprihvatljiva i izvan svake granice tolerancije.

Dokazi:

Detaljni dokazi nalaze se u prilogima ove tužbe u PDF

formatima, koje moraju pregledati nadležni suci. Evo popisa PDF datoteka:

2. Kaznena obavijest_Telekom i Schufa_sharp_Deutsch_fy.pdf
3. Kaznena obavijest Telekom Altstadt Zaposlenik 1_s QES.pdf
4. Kaznena obavijest o GP Peteru Franku_s potpisom_QES.PDF
5. CS Obrazac za pritužbe Zahtjev 0 Koncept sharp Prijava EU Komisiji Prijevara_s_QES.pdf
6. Prijava o Schindlerovom potpisu potpisana s QES.pdf
7. Obavijest zaposlenicima Telekom Telekom 94-95 Altstadt s_QES.pdf

„Pravni razlozi“

- Povreda zakona:

Radi se uglavnom o povredi zakona o zaštiti mojih zaštićenih osobnih podataka potrošača i univerzalnog zakona (usluge) za pristup internetu bez ograničenja i diskriminacije prema §78 TKG. Zakon o telekomunikacijama (TKG): §78 (Univerzalna usluga): Ovaj paragraf propisuje da pružatelji javnih telekomunikacijskih usluga moraju osigurati da svi krajnji korisnici imaju pristup dostupnim i visokokvalitetnim elektroničkim komunikacijskim uslugama, uključujući temeljni pristup internetu. Pružatelji ne smiju

diskriminirati nijednog korisnika i moraju osigurati da se usluge nude po razumnim cijenama. A cijena od 108 €/mjesec za brzinu od 20 Mbit/s i nestabilnu vezu je neprihvatljiva i izvan svake granice tolerancije.

Općenito govoreći, nitko ne može ograničiti potrošača u njegovu pravu na pristup internetu jer je to njegovo temeljno pravo i sloboda te stoji iznad svih „legitimnih“ interesa pružatelja! Pogođena osoba ima pravo da se na nju ne primjenjuje nikakva odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj individualnoj obradi (obradi podataka), uključujući profiliranje, i koja proizvodi pravne učinke za nju ili na sličan način značajno (negativno) utječe na nju (GDPR)!!!

Ako se obrada temelji na pristanku, voditelj obrade mora moći dokazati da je pogođena osoba dala pristanak na obradu svojih zaštićenih osobnih podataka. A ni to se uopće ne poštuje. Kada Telekom želi upotrijebiti Automatiziranu Individualnu Odluku pri zahtjevu potrošača za internetskim priključkom, dužan je zatražiti informirani pristanak potrošača!!!

Prema članku 6. GDPR-a, Deutsche Telekom AG povrijedio je moja prava zaštite podataka. GDPR daje pojedincima pravo da budu informirani o postojanju automatizirane individualne odluke, njezinoj logici i njezinim

posljedicama.

Telekom mi nije dao tu mogućnost, ne daje mi je i proizvoljno primjenjuje nezakoniti režim automatizirane individualne odluke pri provjeri zahtjeva za internetskim priključkom (usluge), jer mi ne nudi mogućnost da izrazim svoje protivljenje uporabi

Automatizirane Odluke, jer me ne informira ni o mogućim posljedicama njezine uporabe.

Nije pribavio moj informirani pristanak i ponaša se kao da za njega zakoni ne postoje!!!

I na kraju, radi se o zakonu o zaštiti osobnih podataka potrošača koji ove tvrtke krše time što Schufa Holding AG prodaje informacije o nesolventnosti

ovršnih agenata telekomunikacijskim tvrtkama u elektroničkom obliku putem interneta u svrhu obrade
Automatizirane

Individualne Odluke u obliku navodnog (prijevarnog) Boniteta

potrošača koji zahtijeva internetski priključak (radi financijske koristi) i to bez informiranog pristanka
potrošača. Čemu onda služi zakon o zaštiti osobnih podataka?

Telekom je donio Automatiziranu Individualnu Odluku, zbog koje su mi uskraćene internetske usluge,
zbog čega sam morao kupiti 5G ZTE 5001 ruter i 5G SIM karticu kako bih primao internetski signal i
koristio

uslugu „Internet“. Cijena uređaja iznosila je oko 300 €. Cijena SIM kartice za 28 dana iznosi 100 €, što
znači da su moji mjesečni

troškovi rada ovog uređaja veći za $108 \text{ €} - 40 \text{ €} = 68 \text{ €}!!!$ To su značajne negativne posljedice i stoga i
troškovi za mene!! A da ne spominjem da je vrijednost internetskog priključka putem DSL-a precijenjena
za 170 %. Realna cijena ne bi trebala prelaziti 20 €/mjesec, a ne 40 €-45 € zbog kartela!!! Kada bi
internet koštao onoliko koliko bi trebao, naime do 20 €, bio bi precijenjen za 440 %. A to također znači
da sam diskriminiran!!! Iz toga jasno proizlazi da Telekom izvlači kraći kraj i da svaki građanin savezne
države Njemačke biva prevaren od njega.

[dokazi — priložene slike]

I kao nekim čudom, odjednom je moguće platiti i slovenskom bankom putem automatiziranog naloga.
To su čuda kada morate platiti internetski priključak precijenjen za više od 440 % zbog kartelne
prijevare.

Odjednom pri zahtjevu za internetskim priključkom kod Telekoma više nije potrebna nikakva

njemačka banka!!! Taj se uvjet jednostavno raspršio u zrak!!! Kartelni dogovor, dakle usklađeno
ponašanje dvaju ili više konkurenata s ciljem koordinacije njihova tržišnog ponašanja ili utjecaja na
relevantne parametre tržišnog natjecanja, putem praksi poput, među

ostalim, utvrđivanja ili koordinacije prodajnih cijena na tržištu, naziva se kartelom i predstavlja povredu
propisa

o tržišnom natjecanju, dakle „nepoštene poslovne prakse i neopravdano bogaćenje“.

Dakle, logično gledano, Telekom ne raspolaže nikakvom pravnom osnovom prema članku 6. stavku 1.
točki (f) GDPR-a da mi kao potrošaču zbog moguće prezaduženosti uskrati internetske usluge. Jer
precijenjeni internet koji moram plaćati 108 € daleko premašuje mogući gubitak u slučaju neplaćanja
mog posljednjeg

iznosa računa od 40 €/mjesec za DSL priključak Telekoma. Iz toga logično proizlazi da se, zahvaljujući
Telekomu i njegovoj prijevari nada mnom, svaki mjesec sve više zadužujem ja, a ne Telekom. A da ne
spominjem da za ispunjenje pravne osnove koja je Telekomu potrebna za primjenu Automatizirane
Individualne Odluke (AIO) moraju biti ispunjeni zakonski utvrđeni uvjeti:

Pravne obveze i legitimni interes dvije su različite pravne osnove na temelju kojih organizacije mogu
obrađivati osobne podatke u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i Saveznim zakonom o
zaštiti podataka (BDSG).

Pravne obveze

Pravne obveze znače da organizacija mora obrađivati osobne podatke kako bi ispunila svoje zakonske
obveze. To može uključivati:

Porezne obveze:

Obrada podataka u svrhu poreznih prijava.

Računovodstvo:

Vođenje evidencije u skladu sa zakonom.

Sigurnost:

Osiguravanje poštivanja sigurnosnih propisa i pravila.

Legitimni interes

Legitimni interes fleksibilnija je pravna osnova koja omogućuje obradu osobnih podataka kada je to potrebno za legitimne interese

organizacije ili treće strane, pod uvjetom da ti interesi ne nadjačavaju prava i slobode pojedinca.

Primjeri uključuju:

- Sprječavanje prijevара: obrada podataka radi utvrđivanja i sprječavanja prijevара.
- Marketing: uporaba podataka u svrhe izravnog marketinga.
- IT sigurnost: osiguravanje sigurnosti mreža i informacijskih sustava.

Kao što je vidljivo, ni pod pravne obveze ni pod legitimni interes ne spada pravo da se moji zakonom zaštićeni osobni podaci putem Schufa Holding AG manipuliraju, njima trguje ili ih se na bilo koji način stavlja na raspolaganje trećim stranama poput Deutsche Telekom AG bez mog informiranog pristanka za daljnje automatizirane individualne odluke Telekoma.

Opis razloga za naknadu

Zbog zlouporabe mojih osobnih podataka, koje je Schufa nezakonito pribavila i bez mog pristanka prosljedila trećim stranama poput

telekomunikacijskih tvrtki u svrhu obrade mojih osobnih podataka za automatizirane individualne odluke i pružanja

internetskih usluga, povrijedili ste moja prava na pristup internetskim uslugama u EU. To je dovelo do uskraćivanja pružanja

temeljnih internetskih usluga od strane pružatelja telekomunikacijskih i internetskih usluga.

Propisi EU o otvorenom internetu

Otvoreni internet (Izvor: [here...](#))

Propisi EU o otvorenom internetu daju vam kao korisniku pravo na pristup bilo kojem online sadržaju i uslugama po vašem izboru i/ili njihovu distribuciju. Vaš pružatelj pristupa internetu ne smije blokirati, usporavati ili diskriminirati nijedan online sadržaj, aplikaciju ili uslugu, osim u 3 posebna slučaja:

- radi ispunjenja zakonskih obveza, poput sudskog naloga za blokiranje određenog nezakonitog sadržaja
- radi održavanja sigurnosti i cjelovitosti mreže, npr. radi borbe protiv virusa ili zlonamjernog softvera
- radi rješavanja izvanrednih ili privremenih zagušenja mreže

UREDBA (EU) 2015/2120 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA (Izvor: [here...](#))

(1) Cilj je ove Uredbe utvrditi zajednička pravila kako bi se osiguralo jednako i nediskriminacijsko postupanje s prometom pri pružanju usluga pristupa internetu i s time povezanih prava krajnjih korisnika. Njezin je cilj zaštititi krajnje korisnike i istodobno osigurati kontinuirano funkcioniranje internetskog ekosustava kao pokretača inovacija.

(6) Krajnji korisnici trebali bi imati pravo pristupa informacijama i sadržaju te njihove distribucije, kao i uporabe i pružanja aplikacija i usluga bez diskriminacije putem svoje usluge pristupa internetu.

(7) Kako bi krajnji korisnici mogli ostvarivati svoja prava na pristup informacijama i sadržaju te njihovu distribuciju, kao i na uporabu i pružanje aplikacija i usluga po svom izboru, trebali bi imati mogućnost sklapanja s pružateljima pristupa internetu sporazuma o tarifama za određene količine podataka i brzine

usluge pristupa internetu. Nacionalna regulatorna tijela i druga nadležna tijela trebala bi biti ovlaštena za djelovanje protiv sporazuma

(kartela) ili (nepoštenih) poslovnih praksi koje zbog svog opsega dovode do situacija u kojima su izbori krajnjih korisnika u praksi znatno ograničeni (moj slučaj).

(8) Pri pružanju usluga pristupa internetu pružatelji tih usluga trebali bi jednako postupati sa svim prometom, bez

diskriminacije, ograničenja ili zadiranja, neovisno o pošiljatelju ili primatelju, sadržaju, aplikaciji ili usluzi ili terminalnoj opremi.

Otvoreni pristup internetu (Izvor: here...)

Pružatelji pristupa internetu dužni su jednako postupati sa svim prometom pri pružanju usluga pristupa internetu: • bez

diskriminacije, ograničenja ili zadiranja; i • neovisno o:

- pošiljatelju i primatelju;
- sadržaju kojem se pristupa ili koji se distribuira; ili
- uporabljenim aplikacijama ili uslugama.

Pružatelji mogu poduzeti razumne mjere upravljanja prometom, ali one moraju biti transparentne, nediskriminacijske, razmjerne i ne smiju se temeljiti na komercijalnim razlozima.

Iz tih razloga dugoročno nisam mogao koristiti internetske usluge za:

- Stjecanje mogućnosti zaposlenja: u današnje digitalno doba pristup

internetu često je neophodan za traženje posla i prijavu na radna mjesta, što je od presudne važnosti za profesionalni razvoj osobe u društvu.

- Komunikaciju s tijelima: mnoge državne usluge i

komunikacija sada se odvijaju online, što znači da smo bez pristupa internetu u nepovoljnom položaju.

- Poslovne aktivnosti: za poduzetnike je pristup internetu presudan za vođenje njihova poslovanja, marketing i komunikaciju s klijentima.
- Učenje engleskog: obrazovanje i osobni razvoj, uključujući

učenje jezika, izravno ovise o online resursima i tečajevima. Internet mi je pri učenju engleskog od presudne važnosti jer mi pruža trenutačnu povratnu informaciju i audio-video zapise za poboljšanje izgovora u kombinaciji s učenjem gramatike.

Ove točke jasno pokazuju kako se pristup internetu može smatrati temeljnom potrebom i temeljnim pravom koje pojedincima omogućuje da se u potpunosti uključe u društvo i gospodarstvo. Moji

osobni podaci zlouporabljani su od strane tvrtki Schufa i Telekom kako bi mi se na podmukao i podao način uskratio pristup internetskim uslugama telekomunikacijskih tvrtki, što je dovelo do ograničenja mog pristupa internetskim uslugama i predstavlja tešku povredu mojih prava na slobodan pristup internetu.

U vezi s povredom mojih ljudskih prava i sloboda emocionalno sam patio i doživio negativne emocije, što je dovelo do mentalne i duševne patnje. Doživio sam tjeskobu, frustraciju i depresije te se nisam mogao ni na što koncentrirati, što mi je vezalo ruke. Nisam mogao koristiti internetske usluge prema svojim očekivanjima i potrebama, a uslijed toga sam doživio negativne emocije, duševnu patnju i stres, što me stavilo pod ogroman pritisak.

Schufa Holding AG obrađuje, prikuplja, manipulira i nezakonito trguje mojim osobnim podacima bez mog pristanka, što se smatra povredom

zakona o zaštiti podataka (GDPR). Takvo nezakonito ponašanje može se smatrati kaznenim djelom i dovesti do kaznenih posljedica. Aktivnosti Schufa Holding AG mogu se razumjeti i kao organizirane u suradnji s ovršnim agentima, bankama i

telekomunikacijskim tvrtkama kao kartel, radi stvaranja

monopola na tržištu i vršenja pritiska na dužnike da ispune svoje obveze. Takvo ponašanje može se smatrati i iznudom prema dužnicima te predstavlja kaznena djela poput iznude,

kartelnih dogovora ili zlouporabe vladajućeg položaja. Ako ne platim svoje dugove, ne dobivam internet. To je također u gruboj suprotnosti s dobrim običajima.

Važno je napomenuti da GDPR i drugi zakoni o zaštiti podataka postavljaju jasna pravila za obradu osobnih podataka, uključujući činjenicu da pogođene osobe moraju biti informirane o tome kako i zašto se njihovi podaci obrađuju, te

moraju imati mogućnost prigovora toj obradi. Bez njihova informiranog pristanka podaci se ni u kojem slučaju ne smiju koristiti, posebno ne u svrhe automatiziranih individualnih odluka.

DIREKTIVA 2014/104/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 26.

studenoga 2014. o određenim pravilima kojima se uređuju postupci za naknadu štete prema nacionalnom pravu za povrede odredaba prava tržišnog natjecanja država članica i

Europske unije

(4) Pravo na naknadu štete uzrokovane povredama prava tržišnog natjecanja Unije i nacionalnog prava, izvedeno iz prava Unije, zahtijeva da sve države članice imaju postupovna pravila koja osiguravaju djelotvorno ostvarivanje toga prava.

osigurati

POGLAVLJE V

Utvrđivanje iznosa štete

Članak 17.

Utvrđivanje iznosa štete

(1) Države članice osiguravaju da pravila o teretu dokazivanja i standardima dokazivanja potrebnima za kvantifikaciju štete ne čine ostvarivanje prava na naknadu štete praktički nemogućim ili pretjerano otežanim. Države članice osiguravaju da su nacionalni sudovi ovlašteni procijeniti iznos štete prema nacionalnim postupcima ako je utvrđeno da je tužitelj pretrpio štetu, ali je praktički nemoguće ili pretjerano teško precizno kvantificirati iznos štete na temelju raspoloživih dokaza.

(11) U nedostatku prava Unije, tužbe za naknadu štete uređuju se nacionalnim pravilima i postupcima država članica. Prema sudskoj praksi

Suda Europske unije (u daljnjem tekstu „Sud“), svaka osoba ima pravo zahtijevati naknadu štete kada postoji uzročna veza između pretrpljene štete i povrede pravila tržišnog natjecanja,

neovisno o tome je li nezakonito ponašanje prethodno utvrdilo tijelo za zaštitu tržišnog natjecanja.

Vrijednosti EU

Prioriteti Europske unije za godine 2024. – 2029.

Slobodna i demokratska Europa

Jaka i sigurna Europa

Prosperitetna i konkurentna Europa

- Jačanje konkurentnosti EU
- Uspješna provedba zelene i digitalne transformacije
- Promicanje inovativnog i poduzetničkog okruženja

- Zajednički napredak

Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)

Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) pruža neovisne savjete utemeljene na dokazima europskim i nacionalnim donositeljima politika. Time pridonosi tome da rasprave, politike i zakonodavstvo o temeljnim pravima počivaju na kritičnoj masi dokaza i da su usmjereni.

Zadaće

Agencija savjetuje institucije EU i vlade o

temeljnim pravima, uglavnom u sljedećim područjima:

diskriminacija, !!!

- pristup pravosuđu, !!!
- rasizam i ksenofobija,

zaštita podataka, !!!

- prava žrtava,
- prava djece.

Svrha je Agencije podupirati učinkovitije promicanje i zaštitu

temeljnih prava u cijeloj EU. U tu svrhu savjetuje svoje partnere i surađuje s njima:

Kao dokaz prilažem e-mail upućen gospođi von der Leyen.

5. Prijedlog odluke

- Zahtjev

Sukladno zakonima i propisima, moja su prava povrijeđena, stoga tražim naknadu štete. Prema članku 82. GDPR-a imam pravo na naknadu štete koja je nastala nezakonitom obradom mojih osobnih podataka. Tražim naknadu za gubitak vremena koji sam pretrpio otkrivajući ovu prijevare, za psihičke štete, doživotne traume i krađe koje su tuženici prevaranti počinili i nastavljaju činiti meni i masama njemačkih građana, uključujući i vas, gospodine Suče, nezakonitim nepružanjem temeljne internetske veze i prekomjernim cijenama za ponuđene usluge zbog postojećeg kartela između telekomunikacijskih tvrtki. Kartel uzrokuje visoke cijene zbog izostanka konkurencije.

Nadalje, tražim pisano pismo isprike upućeno meni za traumu koju moram podnositi već nekoliko godina.

Zaključak

Poštovani sude, u ovom dokumentu (tužbi) opisujem činjenično stanje prijave i krađe koje su gore navedene tvrtke

primijenile i nastavljaju primjenjivati na mene, u skraćenom obliku, samo kako bih vam dao pregled cjelokupne prijave koju te tvrtke čine. Sve dodatne detaljne informacije opisane su detaljno u prilogima kaznenih prijava i pritužbi Europskoj komisiji, priloženih ovoj tužbi kao PDF datoteke i potpisanih kako vlastoručnim potpisom

tako i nevidljivim QES potpisom, uključujući i ovu tužbu.

Pozivam Landgericht Landshut da zaustavi prijevare tuženih tvrtki

iz gore navedenih nezakonitih razloga i obveže ih da ispune moju naknadu štete platnim nalogom.

Deutsche Telekom AG svakodnevno vara naciju od 84.552.242 milijuna ljudi koja stoji na čelu tehnološkog napretka, i to usred bijela dana, što se ne vidi lako, uključujući i vas i vašu obitelj, gospodine/gospođu Suče. I sve to zbog KARTELA, Schufe, telekomunikacijskih tvrtki, ovršnih agenata i svih njemačkih banaka.

U Kumhausenu 2.10.2024 Peter Ferenc

In Kumhausen, 10.12.2024

[Izvornik potpisan QES — izvorni jezik: slovački/njemački]



Peter Ferenc

Dr. Wolf-Tassilo Böhm
Rechtsanwalt
E-Mail: wolf.boehm@lw.com

Lisa M. Hoops
Rechtsanwältin
E-Mail: lisa.hoops@lw.com

Die Welle
Reuterweg 20
60323 Frankfurt am Main
Tel: +49.69.6062.6000
Fax: +49.69.60626700
www.lw.com

LATHAM & WATKINS LLP

Per beA

Landgericht Landshut
Maximilianstraße 22
84028 Landshut

Austin	München
Boston	New York
Brüssel	Orange County
Century City	Paris
Chicago	Peking
Dubai	Riad
Düsseldorf	San Diego
Frankfurt	San Francisco
Hamburg	Seoul
Hongkong	Silicon Valley
Houston	Singapur
London	Tel Aviv
Los Angeles	Tokio
Madrid	Washington, D.C.
Mailand	

20. November 2024
Unser Zeichen: 035279-0014(LHO)

Aktenzeichen: 23 O 2699/24

STELLUNGNAHME

In Sachen

Ferenc, Peter
Rammelkam 2,
84036 Kumhausen

SCHUFA Holding AG u.a.
Die Rechtsanwälteinnen und
Rechtsanwälte der LATHAM &
WATKINS LLP

nehmen wir erneut zum Prozesskostenhilfeantrag des Antragstellers vom 17. Oktober 2024 („Antrag“) Stellung.

Die vom Antragsteller beabsichtigte Rechtsverfolgung scheint sich sowohl gegen die Telekom AG („Beklagte zu 1“) als auch gegen die SCHUFA Holding AG („Beklagte zu 2“) zu richten. Die Beklagte zu 2 nimmt lediglich zu den Ausführungen, die sie konkret betreffen, Stellung. Die übrigen Ausführungen bestreitet sie vorsorglich mit Nichtwissen. Auch insoweit dürfte der PKH Antrag sowohl unzulässig als auch unbegründet sein.

I. Einleitung

- 1 Gem. SS 114 Abs. I ZPO erhält eine Partei, die nach ihren persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen die Kosten der Prozessführung nicht, nur zum Teil oder nur in Raten aufbringen kann, Prozesskostenhilfe, wenn die beabsichtigte Rechtsverfolgung hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig erscheint.
- 2 Der Antrag auf Gewährung von Prozesskostenhilfe ist abzulehnen. Der Antrag entspricht bereits nicht den Anforderungen der SS 114 ff. ZPO, da der Antragsteller jedenfalls seine wirtschaftlichen Verhältnisse gem. ss 115 ZPO nicht darlegt. Zudem hat die beabsichtigte Rechtsverfolgung keine Aussicht auf Erfolg. Die Klage ist bereits unzulässig, jedenfalls aber unbegründet.

II. Antrag auf Prozesskostenhilfe bereits unzulässig

- 3 Der Antrag ist bereits unzulässig, da der Antragsteller seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse nicht offen gelegt hat, vgl. ss 117 Abs. 2 ZPO.
- 4 Gemäß SS 115 ZPO trägt der Antragsteller jedoch die Darlegungs- und Beweislast für seine Bedürftigkeit.

Vgl. dazu Seiler in Thomas/Putzo, 41. Auflage, 2020, ZPO 115 Rn. 1.

- 5 Des Weiteren stellt der Antragsteller dem Gericht entgegen ss 117 Abs. I S. 2 ZPO keine Beweismittel zur Verfügung. Die auf Seite 2 des Entwurfs der Klageschrift benannten Beweis in Form von PDF-Dateien liegen jedenfalls der Beklagten zu 2) nicht vor.

III. Beabsichtigte Rechtsverfolgung hat jedenfalls keine Aussicht auf Erfolg

- 6 Selbst wenn das Gericht entgegen den obigen Ausführungen von einer Zulässigkeit des Antrag ausgehen sollte (quod non), wäre der Antrag jedenfalls wegen mangelnder Erfolgsaussichten in der Hauptsache abzulehnen.
- 7 Hinreichende Erfolgsaussicht besteht dann, wenn das Gericht den Rechtsstandpunkt des Antragsstellers auf Grund ihrer Sachdarstellung und der vorhandenen Unterlagen mindestens für vertretbar hält und von der Möglichkeit der Beweisführung überzeugt ist.

Greimer in Zöller, 30. Auflage 2014, ZPO 114 Rn. 19.

- 8 Diese hinreichende Erfolgsaussicht ist vorliegend nicht gegeben. Die Klage ist bereits unzulässig, da sie die Anforderungen des ss 253 Abs. 2 ZPO genügt. Die Klageschrift enthält bereits keinen hinreichend bestimmten Antrag.
- 9 Das tatsächliche Klagebegehren des Antragsstellers geht nicht aus der Klageschrift hervor. Der Antragsteller scheint Schadensersatz von der Beklagten zu 2 in Höhe von EUR 500.000,00

LATHAM - WATKINS LLP

gem. Art. 82 DS-GVO zu fordern, die ihm durch die unrechtmäßige Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten entstandensein soll (vgl. Klage, S. 11).

- 10 Die Klage ist offensichtlich unbegründet. In der Klageschrift fehlt bereits jeglicher substantiierter Sachvortrag dazu, durch welche Verarbeitung personenbezogener Daten des Antragstellers die Beklagte zu 2) wann und wie gegen die DS-GVO verstoßen haben soll. Die gesamten Ausführungen des Antragstellers sind vollständig unsubstantiierten und liegen neben der Sache.
- 11 Die Ausführungen des Antragstellers zu seinem angeblich entstanden Schaden sind ebenfalls unsubstantiiert und nicht einlassungsfähig. Der Antragsteller behauptet, er fordere Entschädigung für

„den Zeitverlust, den ich bei der Aufdeckung dieses Betrugs erlitten habe, für psychische Schäden, lebenslange Traumata und Diebstähle, die die beklagten Betrüger an mir und an den Massen der deutschen Bürger, einschließlich Ihnen, Herr Richter, durch die unrechtmäßige Nichtbereitstellung einer grundlegenden Internetverbindung und überhöhte Preise für die angebotenen Dienstleistungen aufgrund des bestehenden Kartells zwischen den Telekommunikationsunternehmen begangen haben und weiterhin begehen. Das Kartell führt aufgrund des Fehlens von Wettbewerb zu hohen Preisen.“ (Klageschrift, S. 11)

Der Antragsteller begründet diese Forderung jedoch nicht weiter und legt keine entsprechenden Nachweise vor.

IV. Datenverarbeitung der Beklagten zu 2 jedenfalls rechtmäßig

- 12 Nur der Vollständigkeit halber weist die Beklagte zu 2 darauf hin, dass sie die Daten des Antragstellers rechtmäßig im Sinne der DS-GVO verarbeitet. Sie stützt ihre Verarbeitung rechtmäßig auf Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO. Der Anwendungsbereich des Art. 22 DSGVO ist bereits nicht eröffnet.
- 13 Die Beklagte ist eine Gemeinschaftseinrichtung der kreditgebenden Wirtschaft in Deutschland. Aufgabe der Beklagten ist es, ihre Vertragspartner mit Auskünften bei der Beurteilung der Kreditwürdigkeit von potentiellen oder bestehenden Kunden kreditrelevanter Geschäfte zu unterstützen. Hierfür unterhält die Beklagte eine Datenbank mit über 68 Millionen Datensätzen über in Deutschland wirtschaftlich aktive Personen.
- 14 Die Vertragspartner der Beklagten übermitteln der Beklagten regelmäßig relevante Daten aus Geschäftsverbindungen mit ihren Kunden (wie beispielsweise Informationen über zuverlässig oder unzuverlässig erfüllte Kredite). Die Beklagte speichert die ihr übermittelten Daten, um ihren Vertragspartnern wiederum Auskünfte erteilen zu können. Auskünfte erteilt die Beklagte jedoch nur, wenn die Vertragspartner ein berechtigtes Interesse geltend machen (wie beispielsweise beim Vorliegen eines Kreditantrags).
- 15 Mit Hilfe der Auskunft der Beklagten sowie weiterer vom potentiellen oder bestehenden Kunden vorgelegter oder dem Vertragspartner anderweitig bekannter Informationen kann der

LATHAMA -WATKINS Ltr

Vermögensplatter das statistische Risiko von Zahlungsstörungen für das konkrete kreditrelevante Geschäft ermitteln. Dies entspricht den Vorgaben des § 18a Abs. 3 KWG, der ausdrücklich die Berücksichtigung von Informationen von Auskunftgebern vorsieht.¹

- 16 Dementsprechend verarbeitet die Beklagte personenbezogene Daten des Antragstellers in zulässiger Weise gemäß den Anforderungen der DS-GVO, insbesondere zur Wahrung der berechtigten Interessen ihrer Vertragspartner, der Allgemeinheit und von sich selbst. Der Entwurf der Klageschrift enthält keinerlei substantiierten Sachvortrag, der eine andere Bewertung auch nur nahelegen würde.
- 17 Nach alledem ist der Antrag des Klägers auf Prozesskostenhilfe bereits unzulässig und jedenfalls aber mangels Erfolgsaussichten in der Hauptsache abzulehnen.

Lisa M. Hoops
Rechtsanwältin
LATHAM & WATKINS LLP

Zu Einzelheiten der Kreditwürdigkeitsprüfung und der Umsetzung der europarechtlichen Vorgaben in Deutschland findet sich (im Zeitpunkt der Erstellung dieses Schriftsatzes) ein hilfreicher Überblick bei www.wikipedia.org unter dem Stichwort „Kreditwürdigkeitsprüfung“

Y/9C3 00BCcJigkgitspr (yC3 00BCfung),

LATHAM&WATKINSLLP

Düsseldorf

BcnrathorStraßc 18-20
40213 Düsseldorf
Tel: +49.211.8828.4600
Fax: +49.211.8828.4699

Frankfurt

Reuterweg 20
60323 Frankfurtam Main
Tel: +49.69.6062.6000
Fax: +49.69.6062.6700

Hamburg

Warburgstraße 50
20354 Hamburg
Tel: +49.40.4140.30
Fax: +49.40.4140.3130

München

Maximilianstraße13
80539 München
Tel: +49.89.2080.3.8000
Fax: +49.89.2080.3.8080

Düsseldorf

Dr. Michael J. Esser, I-L.M. (Univ. of Pennsylvania)
Dr. Ingo Strauss
Dr. Heiko Gotsche, LL.M. (London School of Economics)
Dr. Sebastian Max Hauser
Dr. Jan Christoph Höft
Dr. Lucas Schweitzer, LL.M. (Univ. of Durham)

Frankfurt

Oliver Felsenstein, LL.M. (Univ. of Miami)
Susanne Decker, LL.M. (College of Europe, Bruges)
Alexandra Hagelüken, LL.M. (McGill Univ.), Solicitor (England & Wales)
Sibylle Münch
Burc Hesse, LL.M. (Univ. of Munster)
Thomas Vogel⁵
Dr. Susan Kempe-Müllerr
Dr. Markus E. Krüger, LL.M. (New York Univ.), Attorney at Law (N.Y.)
Tim Wybitul¹
Dr. Christoph A. Baus
Dr. Carsten Loll, LL.M. (King's College, London)
Dr. Leil U. Schrader
Dr. Torsten Volkholz, LL.M. (Tulane Univ.)
Dr. Alexander Lentz
Dr. Sebastian Pauls, LL.M. (New York Univ.)
Axel Schiemann, Betriebswirt (BA)
Dr. Sebastian Max Hauser
Otto von Gruben, LL.M. (Univ. of Pennsylvania)
Dr. Alexander Stefan Rieger
ChristMann
Jan Penselin, LL.B. (BuceriusLaw School)
Dr. Maximilian Platzter
Dr. Deniz Tschammler, Executive MBA (HSG), LL.M. (KCL.)
Dr. Alena McCorkle, M.A.
Frank Bierwirth
Mathias Fischer, LL.M. (Univ. of San Diego)
Joachim Grittmann, Diplom-Verwaltungswirt (FH)
Cora Grannemann, LL.M. (Univ. of Munster), Solicitor (England & Wales)
Gregory Walker, LL.M. (Univ. of Augsburg), Attorney at Law (N.Y.)⁵
Dr. Wolf-Tassilo Böhm¹
Dr. Daniel Splittgerberr
Sven Nickel

Hamburg

Dr. Henning C. Schneider
Christoph W. G. Engeler, LL.M. (Univ. of Chicago), Attorney at Law (N.Y.)
Frank Grell, LL.M. (Univ. of San Diego)
Dr. Tobias Klass, Dipl.-Kfm.^{3 4}
Dr. Dirk Kocher, LL.M. (Univ. of Helsinki)
Dr. Christoph A. Baus
Dr. Torsten Volkholz, LL.M. (Tulane Univ.)
Dr. Jana Kristina Dammann de Chapt. LL.M. (Univ. of Miami)
Stefan Patzer, LL.M. (George Washington Univ.), Dipl.-Kfrfu
Otto von Gruben, LL.M. (Univ. of Pennsylvania)
Verena Scevers, LL.M. (King's College, London)⁴
Dr. Andreas Lönner
Dr. Stefan Bartz, LL.B. (Bucerius Law School)
Dr. Jacob Fontaine

München

Dr. Rainer Traugott, LL.M. (Columbia Univ.)
Stefan Süß⁴
Dr. Rüdiger Mdlaun, Österreichischer Rechtsanwalt
Burc Hesse, LL.M. (Univ. of Münster)
Dr. Christian Jahn
Dr. Carsten Loll, LL.M. (King's College London)
Thomas Weitkamp, Solicitor (England & Wales)
Prof. Dr. Thomas Grützner
Dr. Tobias Leder, LL.M. (Duke Univ.), Attorney at Law (N.Y.)¹
Dr. Ull Kicker, LL.M. (New York Univ.)⁴
Dr. Sebastian Pauls, LL.M. (New York Univ.)
Dr. Anne Löhner, LL.M. (Columbia Univ.), Attorney at Law (N.Y.)
Dr. Stephan Hufnagel
Daniel Hierner⁴
Dr. Floridin Dehmel, LL.M. (Univ Of Edinburgh)
Rainer Adlhart, LL.M. (Columbia Univ.), Attorney at Law (N.Y.),
Solicitor (England & Wales, Ireland)⁵

Prüfvermerk vom 20.11.2024, 16:21:57

Die unten aufgeführten Dokumente sind elektronisch eingegangen. Die technische Prüfung der elektronischen Dokumente hat folgendes Ergebnis erbracht:

Angaben zur Nachricht:

Diese Nachricht wurde per EGVPversandt.

Eingangszeitpunkt: 20.11.2024, 16:21
Absender: Lisa-Marie Hoops
Nutzer-ID des Absenders: DE.BRAK.3317140e-c66e-4d3f-8ebf-9a9a1fa92c9e.d391
Aktenzeichen des Absenders: 035279-0014 WBO/LHO/slu (Ferenc)

Empfänger: Landgericht Landshut
Aktenzeichen des Empfängers: 23 O 2699/24

Betreff der Nachricht:
Text der Nachricht:
Nachrichtenkennzeichen: byJus_173211610717539521 edc-3fb9-484c-a319-70b8894782d3

Angaben zu den Dokumenten:

Dateiname	Format	Informationen zu(r) qualifizierten elektronischen Signatur(en)				
		Qualifiziert signiert nach ERVB?	durch	Berufsbezogenes Attribut	am	Prüfergebnis
241120_-_LW_Stellungnahme_PKH_Antrag_-_Ferenc.pdf	pdf	ja	Lisa-Marie Hoops (4925233212429410167)		20.11.2024, 16:15:03	V Gültigkeit V Integrität
xjustiz_nachricht.xml	xml	nein				